

**PORTARIA Nº 20/PRES./2025**

*Altera a Portaria nº 9/PRES./2024, que dispõe sobre a elaboração de Estudo Técnico Preliminar no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.*

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas inciso I do caput do art. 19 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008; pelo inciso I do caput do art. 40 e pelo inciso II do art. 41 da Resolução nº 24, de 13 de dezembro de 2023; e pelo inciso II do caput do art. 3º da Resolução nº 6, de 27 de maio de 2009;

RESOLVE:

Art. 1º O art. 2º da Portaria nº 9/PRES./2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º (...)

I – (...)

II – (...)

III - unidade demandante: unidade responsável por identificar a demanda a ser provida e requerer à unidade de pedido, por meio de DFD, a contratação de bem, serviço ou obra, incluindo eventual renovação contratual, e prestar auxílio à unidade de pedido quando solicitado;

IV - unidade de pedido: unidade responsável pela consolidação das demandas afetas à sua área de atuação, bem como pela verificação quanto à compatibilidade das demandas apresentadas com os padrões estabelecidos pelo TCEMG, sendo responsável, ainda, pela elaboração do ETP e do Termo de Referência, podendo, para tanto, solicitar o auxílio da unidade demandante na elaboração dos referidos documentos;

(...)

Parágrafo único. A unidade coordenadora da contratação, no âmbito do TCEMG, é a Coordenadoria de Planejamento das Contratações.

Art. 2º O caput do art. 4º da Portaria nº 9/PRES./2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º O ETP será elaborado conjuntamente por servidores e/ou empregados terceirizados da unidade demandante, da unidade de pedido, da unidade coordenadora da contratação e da área técnica, podendo ser solicitado auxílio, quando necessário, de outra unidade administrativa do TCEMG.

(...)

Art. 3º O art. 5º da Portaria nº 9/PRES./2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º (...)

I – (...)

II – (...)

§1º Nas hipóteses dos incisos do caput, a unidade de pedido deverá acostar aos autos do processo de contratação justificativa fundamentada da decisão pela não elaboração do ETP, a qual não poderá se limitar à indicação de dispositivo.

§2º (...)

§3º Na hipótese de utilização de ETP elaborado em procedimento anterior de que trata o inciso II do caput, a unidade de pedido deverá ratificar o documento nos autos do processo de contratação, mediante documento formal contendo justificativa acerca da viabilidade técnica e da atualidade econômica do estudo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.